

<별표 10의2> <신설 2025. 7. 1.>

부동산신탁업자의 토지신탁한도 관련 자기자본 및 총 예상위험액 산정기준
(제2-8조의4 관련)

1. 자기자본: 재무상태표상의 자본총계에서 대손준비금을 차감한 금액
2. 토지신탁 관련 총 예상위험액: 차입형 토지신탁 위험액과 책임준공확약형 토지신탁 위험액의 합계금액

가. 차입형 토지신탁 위험액

- 1) 산식 : (신탁계정대 - 대손충당금) × 자산건전성 분류에 따른 비율
- 2) 산정방식
 - 대상 : 신탁계정대 잔액이 있는 토지신탁 계약
 - 자산건전성 분류 : 「금융투자업규정」 <별표 7>의 3.신탁계정대여금 분류 기준을 따름
 - 적용 비율 : 자산건전성 분류에 따라 「금융투자업규정」 제3-14조제1항제9호 각목의 비율을 적용

나. 책임준공확약형 토지신탁 위험액

- 1) 산식 : 대출원리금 잔액 × 0.2(손해배상비율) × 0.5(담보력) × 부동산신탁업자의 손해배상 위험값(<별표 5>의 28.라에 따른 위험값)
- 2) 산정방식
 - 대상 : 규정 제3-22조제1항제12호에 따른 책임준공확약형 토지신탁 계약
 - 정비사업 특례 : 「도시 및 주거환경정비법」 제2조제2호에서 정의하는 정비사업에 준하는 사업을 시행하기 위한 토지신탁 계약에서 「주택도시보증공사」 제16조에 따른 주택도시보증공사의 보증이 포함된 대출로 인해 신탁계정대가 발생하는 경우 ‘대출원리금 잔액’에서 해당 금액만큼 차감한다.